MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Diretoria de Financiamento Externo e Comércio Exterior
Coordenação-Geral de Financiamento Externo
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 852/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61054 – Programa de Drenagem Urbana Resiliente às Mudanças Climáticas de Porto Alegre**

Proponente: **Município de Porto Alegre - RS**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de programa que visa a solucionar problemas de inundações e enxurradas relacionados à carência de infraestrutura de drenagem urbana, aliada ao déficit habitacional – o número de pessoas situadas em áreas de risco muito alto no município aumentou 525% entre 2012 e 2022.

Nessa linha, as bacias hidrográficas dos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho recebem destaque quanto à vulnerabilidade e perigo que oferecem para a população. Nos Arroios Cavalhada e Moinho há ocupação intensiva, com moradias precárias margeando as calhas dos cursos d´água, insuficientes para transportar o grande volume de escoamento superficial gerado pela impermeabilização. Na bacia do Arroio Guabiroba a ocupação de uma área extensa e plana de cotas baixas, com ausência de um canal de drenagem impede o escoamento adequado das águas pluviais, causando acumulação nas próprias vias e inundação de moradias.

O Programa POA+DRENARESILIENTE propõe ações integradas, resilientes e sustentáveis longo prazo, por meio da gestão de riscos, qualificação das estruturas de drenagem urbana, implantação de resiliência hídrica e redução das vulnerabilidades com a habitação digna e segura, contemplando os seguintes eixos:

1) RESILIÊNCIA HÍDRICA DA CIDADE: reconstituição das calhas dos Arroios Cavalhada Moinho, e a criação de um Canal Aberto para Macrodrenagem na Bacia do Arroio Guabiroba, além da expansão dos sistemas de microdrenagem aliados à revitalização urbana e reassentamento de famílias;

2) REDUÇÃO DAS VULNERABILIDADES DO HABITAT:

a. Ampliação e melhoria da infraestrutura urbana - ações de urbanização do Programa pretendem reduzir a precariedade das áreas de risco, com investimentos em projetos inclusivos, acessíveis e seguros principalmente para os grupos sociais culturalmente desfavorecidos, como mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência e outros;

b. Reassentamentos: o atendimento habitacional ocorrerá prioritariamente para as famílias instaladas nas áreas de inundação. Serão removidas as habitações atingidas pelas intervenções, a partir do diagnóstico dos projetos de intervenção, enlevando as necessidades de cada família, com foco em maior dignidade e acesso aos serviços de qualidade, promovendo a remoção do risco à vida destes a partir das mobilizações.

Os resultados esperados são:

- Qualificar as infraestruturas de macrodrenagem e microdrenagem existentes nos Arroios

Cavalhada, Guabiroba e Moinho, elaborar novos estudos, projetos para execução de obras de drenagem urbana, correlacionando os efeitos das mudanças climáticas dos Arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho;

- Garantir a sustentabilidade de execução por meio da operacionalização de planos e protocolos de prevenção, gestão integrada e monitoramento de risco;

- Implantar aproximadamente 45 km de redes de esgotamento sanitário;

- Reassentar aproximadamente 5550 pessoas que vivem nas áreas de riscos alto e muito alto de inundação e enxurrada nos Arroios.

- Desenvolver o trabalho técnico social por meio de novas estratégias de relação das comunidades com seu território.

ANÁLISE

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,263/4,000

1 – DESENHO (1,459/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,574/0,700.***

Fizeram-se presentes na carta-consulta: caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa; congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados; e coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas.

Na qualidade do requisito, as informações prestadas são consideradas insatisfatórias para o contexto do programa (informações sem exatidão ou precisão), pois, embora haja correlação e coerência entre problema, soluções e resultados, a descrição das ações relativas ao eixo "Resiliência Hídrica da Cidade" e "Redução das Vulnerabilidades do Habitat" carecem de clareza e concretude, e há problemas não/mal abordados nas soluções propostas.

Embora as ações tenham sido qualificadas como "integradas, resilientes e sustentáveis a longo prazo, por meio da gestão de riscos, qualificação das estruturas de drenagem urbana, implantação de resiliência hídrica e redução das vulnerabilidades com a habitação digna e segura", não é possível deduzir pelas informações fornecidas em que consistiriam as ações de resiliência hídrica, que medidas de sustentabilidade poderiam ser empregadas, em que consiste qualificação das estruturas de drenagem urbana etc.

No tocante ao esgotamento sanitário, o proponente declarou no diagnóstico que há coleta de esgotos em sistema unitário (redes mistas com águas pluviais), mas não apresentou no detalhamento das ações o que pretende fazer para sanar esse problema apontado.

Outra deficiência foi verificada na menção ao Plano Diretor de Drenagem Urbana, que teria indicado necessidade de investimentos de expansão em valores acima de R$ 4 bilhões, no entanto, em pesquisa a site oficial do proponente, constatou-se que esse plano é de 2005, bastante defasado para ser utilizado como referencial de solução para os problemas apontados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,492/0,600.***

Fizeram-se presentes na carta-consulta: alinhamento do objetivo geral do programa com as soluções propostas e com os resultados esperados; alinhamento dos objetivos específicos do programa com as soluções propostas e com os resultados esperados; alinhamento dos componentes do programa com as soluções propostas e com os resultados esperados; e alinhamento dos produtos do programa com as soluções propostas e com os resultados esperados.

Na qualidade do requisito, as informações prestadas são consideradas insatisfatórias (informações sem exatidão ou precisão para o contexto do programa), uma vez que, apesar do alinhamento entre objetivos, componentes e produtos e dos esforços do proponente em atender às

orientações constantes da solicitação de informações complementares, os problemas de concepção do programa verificados na 1ª versão da carta-consulta persistem:

1) pouca clareza quanto à maneira como a sustentabilidade e resiliência ambientais permearão o programa e se farão presentes nos produtos propostos;

2) deficiência no planejamento do programa verificada tanto pela utilização como base de um plano diretor de drenagem elaborado há quase duas décadas (2005), como pelo número excessivo de estudos previstos como produto, a fim de subsidiar as ações/obras que se pretende realizar ao longo do programa;

3) pouca clareza no que diz respeito às as ações de urbanização que o programa pretende realizar na "Ampliação e melhoria da infraestrutura urbana" prevista no eixo de "Redução das Vulnerabilidades do Habitat", especialmente diante das obrigações legais relativas à faixa não edificável que circunda os arroios - Tese firmada pelo STJ no Tema 1.010: "Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.").

Por fim, entende-se como inadequado o enquadramento da Unidade Gestora do Programa (UGP) como produto, pois este na realidade compreende consultorias de apoio operacional que serão definidas junto ao organismo financiador, além de não haver clareza na descrição quanto à finalidade desse apoio operacional.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

Fizeram-se presentes na carta-consulta: descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado; indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes; indicadores objetivos e passíveis de cálculo; relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados; e indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa.

Na qualidade do requisito, as informações são razoáveis para o contexto do programa, sendo consideradas satisfatórias. Embora os indicadores sejam coerentes com os resultados esperados, entende-se que houve deficiência na concepção destes.

Conforme alertado na Solicitação de Informações Complementares, os resultados esperados são os impactos concretos que se espera alcançar com a implementação de um programa, tendo sido ressaltado que as obras em si não são resultados esperados, mas sim um meio para alcançar esses resultados, lógica essa também aplicável a estudos e projetos.

Contudo, o proponente não sanou essa falha apontada, mantendo os resultados e indicadores correlacionados majoritariamente a quantitativos de estudos, famílias realocadas, quilometragem de redes pluviais etc.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,029/0,100.***

Fez-se presente na carta-consulta: distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso.

Não se fizeram presentes na carta-consulta:

- Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa: considerado o baixo nível de maturidade do programa, conforme apontado anteriormente, não se vislumbra compatibilidade do prazo de 5 anos com a complexidade do programa, que prevê a realização de planos e estudos a embasar as obras previstas, além do componente social relacionado à realocação de famílias que residem nos arredores dos arroios, envolvendo desapropriação, realocação temporária (aluguel social) e atendimento habitacional, por meio da construção de habitações para essas famílias.

- Coerência entre componentes e distribuição dos recursos: o proponente não pontuou neste quesito devido à divergência na declaração dos valores relativos à comissão de financiamento/ administração. No item 2.10, "h" consta que a taxa é de 0,5% flat (taxa única, sobre o montante emprestado). Como o montante emprestado é de US$ 105.760.000,00, o valor da comissão seria US$ 528.800,00, e não de US$ 5.000.000,00, como consta no cronograma de distribuição de recursos.

Na qualidade do requisito, as informações prestadas são consideradas incompletas, uma vez que a descrição dos produtos não apresenta fundamentação suficiente para custos do programa considerados altos, a exemplo dos valores vinculados ao subcomponente "Reassentamento", que são praticamente da mesma ordem daqueles declarados para o subcomponente "Intervenções de Macrodrenagem" que, da leitura da carta-consulta, se sobressai como o cerne do programa proposto, e é onde se esperaria a maior alocação dos recursos, devido aos desafios tecnológicos inerentes à implementação de soluções a fim de se atingir o objetivo de resiliência às mudanças climáticas, conforme apontado na Solicitação de Informações Complementares.

Além disso, há previsão de uso de US$ 1.000.000,00 de contrapartida para pagamento de parte da comissão de financiamento, o que contraria o disposto no art. 4º da Resolução Cofiex nº 3, de 29 de maio de 2019 ("Não poderão compor a contrapartida gastos com juros, comissões ou outros encargos decorrentes do financiamento.").

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,100/0,100.***

Fizeram-se presentes na carta-consulta:

- Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno: segundo o proponente, a opção pelo financiamento externo em detrimento ao financiamento interno se verifica por apresentar um custo financeiro menor e condições de financiamentos melhores que os financiamentos nacionais, tais como, período de carência, taxas juros e amortização;

- Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido: o proponente declarou que, em relação a outros agentes internacionais as condições gerais de financiamento são similares, porém o KFW apresentou ao município flexibilidade nas negociações do objeto do financiamento e taxa de juros atrativa;

- Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada: foram informadas as condições financeiras do KfW para a operação de crédito pleiteada (prazo total, prazo de desembolso, prazo de carência, prazo de amortização, taxa de juros e demais encargos); e

- Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos: foi apresentado comparativo das condições financeiras do KfW com NDB, BIRD e AFD.

Na qualidade do requisito, o proponente, além de ter apresentado comparativo com bancos nacionais (CEF e BB), apresenta fundamentação para escolha do KfW que vai além das condições financeiras, afirmando que a escolha pelo KfW como agente financeiro foi reforçada pelo seu comprometimento em melhorar as condições de vida econômicas, sociais e ambientais nos projetos que desenvolve.

O Banco presta apoio à implementação de projetos que comprovem sustentabilidade técnica, financeira e ambiental. Uma de suas vantagens estratégicas é a existência de subvenções para estudos e atividades complementares, o que permite aos mutuários terem acesso a especialistas de diversas áreas sem o desembolso de recursos.

2 - GESTÃO (0,692/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

Fizeram-se presentes na carta-consulta:

- Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa,

contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades: a Matriz de Responsabilidade Institucional está adequada, contém um número considerável de atividades (44) distribuídas aos órgãos/entidades segundo o tipo de responsabilidade de cada um (RACI);

- Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido: o proponente declarou que o órgão executor tem experiência com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro, e com as políticas/salvaguardas ambientais, destacando que as diretrizes e salvaguardas sociais do Banco Mundial serão aplicadas ao Projeto;

- Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa: de acordo com o proponente, a UGP será formada por profissionais com vasta experiência nas políticas de aquisições de organismos internacionais financiadores. Além disso, as atividades a serem implementadas pelo Programa já fazem parte dos serviços comumente prestados pelos profissionais e servidores públicos dos órgãos da Prefeitura de Porto Alegre, assim possuindo a experiência necessária para o bom andamento dos contratos. Portanto serão alocados os servidores que já trabalharam com os contratos em programas com organismos internacionais financiadores passados na coordenação de aquisições.

Na qualidade do requisito, as informações prestadas são coerentes para o contexto do programa e, portanto, consideradas adequadas. Embora tenha elaborado muito bem a Matriz RACI, nos outros dois requisitos, ateve-se ao mínimo necessário para receber a pontuação padrão.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,088/0,300.***

Fez-se presente na carta-consulta:

- Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa: de acordo com o proponente, a sustentabilidade operacional dos dispositivos de macro e microdrenagem estão assegurados desde a Lei Municipal nº 12.504/2019, vigência desde 01/05/19, complementada pela nº 12.939/2021 que atribuíram à Autarquia DMAE (criada pela Lei Municipal nº 2312/1961) toda a gestão da infraestrutura de águas pluviais, que anteriormente dependia das disponibilidades de recursos exclusivamente por parte da Prefeitura. Conforme a publicação Dados Gerais DMAE 2022/2023 desde 01/05/19 a aplicação de recursos em sistemas pluviais tem sido crescente. Com essa alteração, a Autarquia DMAE, que detém receitas próprias, tem garantido aplicação de recursos em manejos de águas pluviais independentemente de recursos disponíveis na Prefeitura.

Não se fizeram presentes na carta-consulta:

- Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa: não foram indicadas medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa;

- Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa: não houve previsão dos custos de manutenção após a execução do programa.

Na qualidade do requisito, informação inexistente quanto à operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa. Foi criado um indicador referente a dois Planos de operação e manutenção elaborados e implementados para assegurar a operação sustentável das infraestruturas do programa, e há um resultado esperado relativo a planos de prevenção, gestão integrada e monitoramento de risco, mas o produto que mais se aproxima do tema é focado na prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento, não dizendo respeito à operacionalização/ manutenção de ações/ equipamentos nem à sustentabilidade financeira do programa.

Informação incompleta quanto à sustentabilidade financeira, pois limita-se a afirmar que a DMAE detém receitas próprias, e tem garantido aplicação de recursos em manejos de águas pluviais independentemente de recursos disponíveis na Prefeitura.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,228/0,300.***

Fizeram-se presentes na carta-consulta:

- Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira: de acordo com o proponente, o Programa está alinhado ao Plano Plurianual (PPA 2022-2025), Lei 12.865/21, especificamente às: i. Ações de reassentamento - alinhadas com o Eixo de Desenvolvimento Social, visando proporcionar melhor qualidade de vida e desenvolvimento humano à sociedade, por meio de acesso aos direitos sociais de habitação digna formal e regularizada; entre outras ações previstas no Programa Compromisso com as Pessoas (Anexo XXX PPA: p. 25-92); e ii. Ações de infraestrutura urbana - alinhadas com o Eixo de Serviços Públicos, a partir do Programa Gestão da Cidade (Anexo XXX PPA: p. 131-157) visando o bem-estar dos cidadãos, garantindo a prestação de serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana com qualidade, sendo social e ambientalmente responsável, preservando a vida das pessoas por meio de obras de pavimentação.

- Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa: segundo o proponente, as ações previstas no Programa estão relacionadas com:

1. Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano (PDDUA) - LC nº 434, 01/12/1999, atualizada até a LC nº 667, 03/01/2011, incluindo a LC nº 646, 22/07/2010, e anexos, em revisão em 2023.

2. Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - DECRETO Nº 18.517, 27/12/13, no que condiz ao manejo de águas pluviais urbanas, em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 11.445/2007 e seus decretos regulamentadores (nº 7.217/2010 e nº 8.211/2014).

3. Relatório Setorização de Áreas de Risco Geológico de Porto Alegre, concluído em 2023, desenvolvido pelo SGB-CPRM.

4. Plano Diretor de Drenagem Urbana - Manual de Drenagem Urbana (PDDU-MDU) - Vol VI/2005.

Na qualidade do requisito, informação considerada incompleta, uma vez que, conforme alertado na Solicitação de Informações Complementares, foi apenas citado o PPA (Lei nº 12.865/2021), tendo havido recomendação para inserir em ANEXOS/OUTROS as páginas do PPA que comprovem a sua inclusão do programa nas orientações estratégicas do município, o que não foi feito pelo proponente.

Na 2ª versão da carta-consulta foi encaminhado um número excessivo de anexos (54), entre os quais não constou a informação solicitada, além de haver ao longo da carta uma série de referências a "Anexo XXX", cuja informação não foi adequadamente relacionada ao respectivo tópico da carta.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

Fizeram-se presentes na carta-consulta:

- Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa: o proponente apresentou informações acerca das etapas/ações já realizadas e vinculadas diretamente ao Programa: carta de intenção para preparar em conjunto um Programa de Drenagem Urbana em Porto Alegre, no âmbito da Cooperação Financeira Alemã com o Brasil, mapeamento das áreas de risco da Capital, realizado em parceria da prefeitura com o Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, concluído em abril de 2023, e Obras de Pavimentação das Vias do Orçamento Participativo: execução realizada através do Contrato de Empréstimo nº CFA009477 / CFA009481, firmado com a CAF, para execução do Programa ORLA POA;

- Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa: há coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa, tendo o proponente relacionado atividades executadas/em andamento a componentes do programa (Eficientização das soluções de

drenagem urbana, Inovação e Fortalecimento na Gestão de Riscos e Desenvolvimento Territorial e Engajamento Social).

Na qualidade do requisito, as informações são adequadas, coerentes para o contexto do programa. Não se considerou as informações prestadas relativas a fundos de estudo, por terem sido declaradas como ações futuras, e a medidas complementares, pois serão definidas no transcurso da preparação do projeto e, portanto, extrapolam a finalidade deste quesito, que trata de atividades executadas e/ou em andamento.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

Fizeram-se presentes na carta-consulta:

- Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras: de acordo com o proponente, considera-se um risco efetivo no cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas de execução dos financiamentos o atraso na obtenção da Titularidade de bens e das Licenças de Instalação e Operação que constituem condições prévias para a execução de obras e reformas. Ações mitigadoras: Elaborar o planejamento prévio a partir do mapeamento de todas as intervenções previstas no Programa, identificando a titularidade dos bens, as necessidades e a situação dos licenciamentos e de outros atos administrativos e jurídicos. Constituir uma equipe técnica especifica para esta ação no âmbito da UGP. Buscando mitigar o risco de entraves futuros aos licenciamentos, será feita uma aproximação às equipes do FEPAM, SISEPRA, CONSEMA e SMAMUS apresentando as propostas d intervenção do Programa, além de serem realizadas consultas prévias a solicitação das licenças necessárias sobre os projetos e obras para sanar qualquer ponto incoerente com as normas e diretrizes ambientais vigentes;

- Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras: Riscos: Licitações e contratações de estudos, serviços, projetos e obras, considerando as particularidades e exigências legais que envolvem os prazos e processos de contratação na Administração Pública, existem riscos de atrasos nos processos de contratações e consequentemente atraso na execução. Durante a preparação dos projetos serão necessárias contratações de consultorias técnicas, especializadas e a aquisição de softwares e equipamentos. Na etapa de execução do financiamento, serão necessárias contratações de serviços de capacitações, consultorias e de projetos e obras. Mitigação: A nova lei de licitações que confere mais opções de contratações ao Município, entre elas a contratação Integrada, é outro elemento facilitador e de agilização dos procedimentos de aquisições;

- Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras: Desapropriação - Riscos: (a) A presença de incerteza jurídica das decisões; (b) A salvaguarda que os Bancos Internacionais tendem a exigir para os processos de desapropriação, que consideram violar os direitos individuais; (c) Os possíveis entraves consideráveis nos fluxos de desembolsos e operacionais dos projetos; (d) A sensibilidade política do tema, posto que as desapropriações constituem-se formas incisivas de intervenção estatal na propriedade privada. - Mitigação: (a) Identificar as matrículas atingidas o mais rápido possível, e iniciar os procedimentos de desapropriação com 24 meses de antecedência ao início das obras; Previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; Estrutura técnica especializada para os atos de desapropriação (b) A orientação geral para a inclusão de alguma obra que necessite desapropriação no Programa será a de que a emissão da posse esteja garantida. Isto é, antes da garantia da posse provisória, não serão iniciadas obras; (c) Enfatiza-se que, em caso de imóveis a serem desapropriados, o processo seguirá o estabelecido pelo Decreto-Lei n° 3.365/41, e também pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborado pelo Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) da Prefeitura de Porto Alegre. Reassentamento: para dirimir os riscos gerais relacionados com o reassentamento, tendo em vista sua importância dentro do Programa, serão elaboradas as ferramentas e mecanismos necessários, seguindo as políticas e normas indicadas pelo Banco Mundial, como Plano de Reassentamento, Quadro de Reassentamento e Quadro do Processo. Além disso, destacam-se alguns dos instrumentos já praticados pela Prefeitura: Marco Conceitual da Política de Reassentamento Involuntário (MCPRI), Plano de Desapropriação e Reassentamento Involuntário (PDRI) e Monitoramento e Avaliação Posterior;

- Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras: Social - Riscos: (a) Os possíveis entraves contratuais decorrentes das exigências regulatórias (legislação). - Mitigação: (a) A descentralização do licenciamento ambiental no Estado do RS, teve na Secretaria de Meio Ambiente do Município, um dos mais fortes esteios e fatores de sucesso; (b) A SMAMUS está bastante aparelhada e acostumada com as tratativas ambientais de praxe. Ambiental - Riscos (a) Aumento dos custos familiares e impacto no rendimento familiar; (b) Rompimento das conexões sociais da vizinhança devido à realocação para áreas fora da bacia hidrográfica de origem. - Mitigação: (a) qualidade do projeto arquitetônico dos conjuntos habitacionais; (b) serão levantados antecipadamente os aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais de cada família afetada, para oferecer soluções compensatórias adequadas para as famílias.

Na qualidade do requisito, as informações são adequadas, coerentes para o contexto do programa, com indicação dos principais riscos em cada uma das áreas e das medidas mitigadoras que se pretende adotar.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,360/0,400.*

- Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo: em consulta do SIGS, verifica-se que o proponente tem experiência na execução de operações de crédito externo.

Na qualidade do requisito, nos termos da Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, a pontuação tomou como referência apenas o contrato assinado em 2016 (os demais têm mais de 10 anos), que teve 71,81% de valor desembolsado. Esse desempenho de carteira é considerado bom (nota de 70-90), motivo pelo qual foi atribuída a nota 4.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação: ***0,133***

Segundo afirmado pelo proponente, as ações do Programa promoverão impactos ambientais positivos ao recuperar áreas urbanas vulneráveis e degradadas para proporcionar maior qualidade de vida a população e resiliência urbana frente aos impactos das inundações e enxurradas que o Município vem sofrendo ao longo dos anos. Portanto é imprescindível ao Programa a utilização de mecanismos de mitigação, controle, recuperação e compensação dos impactos socioambientais que promovam uma melhor qualidade de vida à população das áreas de atuação do POA DRENA RESILIENTE.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis: ***0***

Não há previsão de ações de implantação e/ou ampliação de sistemas de eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis, redução do consumo de energia, ou transmissão e distribuição de energias renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico: ***0,133***

O saneamento básico é o foco do programa em análise, sendo que o investimento total do componente Eficientização das Soluções de Drenagem Urbana atinge o montante financeiro de aproximadamente 65 milhões.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes: ***0,133***

Nos termos da solução proposta, para promover a transformação dessa realidade, de déficit em segurança hídrica, saneamento e habitacional, verificadas no diagnóstico o Programa POA+ DRENARESILIENTE propõem ações integradas, resilientes e sustentáveis a longo prazo, por meio da gestão de riscos, qualificação das estruturas de drenagem urbana, implantação de resiliência hídrica e redução das vulnerabilidades com a habitação digna e segura.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais: ***0***

O programa não contempla ações especificamente voltadas à conservação ou ao manejo da biodiversidade/recursos florestais, não havendo subsídios ou informações em outros pontos da carta-consulta que possam sustentar a pontuação nesta área estratégica.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades: ***0***

Não se verificou a existência de ações ou iniciativas que possam impactar positivamente a economia ou melhorar o ambiente de negócios.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas: ***0***

Não se verificou a existência de ações ou iniciativas que possam impactar diretamente a economia de modo a beneficiar empreendedores individuais, micro ou pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis: ***0***

O programa não prevê ações ou iniciativas para promover a geração de emprego e renda das populações de baixa renda e/ou vulneráveis, ou melhorar e facilitar o ambiente de negócios em benefício das populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis: ***0,133***

As ações de atendimento habitacional beneficiarão a população de baixa renda e vulnerável moradora das áreas de inundação dos arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho, com previsão de mais de 46 milhões para o subcomponente (34% do valor total do financiamento) "Reassentamento", que engloba os produtos "atendimento habitacional", "aluguel social" e "trabalho técnico-social".

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: ***0***

Em não havendo ação de inclusão voltada especificamente para a inclusão de minorias entre os beneficiários, não há que se falar em pontuação nesta área estratégica.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça: ***0***

O programa não contempla políticas públicas voltadas para juventude, gênero ou raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã: ***0***

Embora o programa preveja produto relativo à elaboração de planos e protocolos de prevenção, gestão e monitoramento de riscos de inundação, enxurrada e alagamento, não se considera suficiente para pontuar nesta área estratégica devido ao fato de planos e estudos não consistirem em produtos efetivos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde: ***0***

Embora ações/obras de saneamento sejam comumente correlacionadas à melhoria da saúde da população beneficiada, não foram encontrados na carta-consulta elementos que pudessem fundamentar a pontuação nesta área estratégica (não há resultado, objetivo, ação ou indicador relacionado à melhoria das condições de saúde).

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica: ***0***

Não se verificou nas ações do programa nenhuma que seja voltada ao desenvolvimento, inovação ou modernização tecnológica. A previsão da elaboração de Estudos e Projetos é insuficiente para pontuar nesta área, uma vez que a realização de estudos com recursos do financiamento não representa entrega concreta do programa.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada: ***0***

O programa não prevê arranjos de financiamento que incentivem ou contribuam com a participação privada. A mera contratação via licitação é insuficiente para pontuar neste requisito, já que é um procedimento comum e rotineiro da administração pública.

CONCLUSÃO

Da análise técnica da carta-consulta e dos elementos trazidos pelo proponente na reunião técnica e na resposta à Solicitação de Informações Complementares, conclui-se que o programa, que tem por objeto problemas de inundações e enxurradas relacionados à carência de infraestrutura de drenagem urbana e ao déficit habitacional, propõe ações e iniciativas com aptidão para a solução destes, contudo, observa-se baixo grau de maturidade no programa e planejamento deficitário, uma vez que os principais instrumentos de planejamento estão com defasagem de décadas (a revisão mais recente do Plano Diretor data de 2011, e o Plano de Drenagem é de 2005).

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
RUDYBERT BARROS VON EYE
Coordenador de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente
WILLIAN BUENO E SILVA
Coordenador-Geral Substituto

De acordo.

Documento assinado eletronicamente
PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 27/11/2023, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rudybert Barros von Eye**, **Coordenador(a)**, em 28/11/2023, às 21:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38648683** e o código CRC **E1BF1785**.

Referência: Processo nº 03101.102945/2023-10. SEI nº 38648683